LICITACON ANÁLISE TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARECER TÉCNICO

nº B506/2026

Conformidade do edital com a Lei 14.133/2021

OBJETO

Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na execução de estruturas decorativas e ornamentais para eventos públicos (confecção, ambientação temática, montagem, instalação e desmontagem), em 7 lotes por evento.

INTERESSADO	Prefeitura Municipal de Campo Maior - PI (Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento do Turismo)
PROCESSO	Pregão Eletrônico nº 015/2026 - SRP (PNCP 06716880000183-1-000022/2026)
MODALIDADE	Pregão eletrônico, registro de preços, menor preço por lote, modo de disputa aberto (Lei 14.133/2021)
BASE LEGAL	Lei 14.133/2021
DATA	12 de novembro de 2026

SITUAÇÃO GERAL **Há falhas graves que recomendam correção.**

PARECER OPINATIVO As recomendações não vinculam o destinatário; a decisão final é sempre de quem recebe este parecer.

Maricá – RJ
2026

SUMÁRIO

1 PAINEL EXECUTIVO....3
2 RELATÓRIO....5
3 FUNDAMENTAÇÃO....6
3.1 Registro de preços: julgamento por lote (grupo de itens)....7
3.2 Qualificação técnica proporcional....8
3.3 Participação em consórcio....10
3.4 Orçamento sigiloso motivado....11
3.5 Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias....12
3.6 Registro de preços: quem pode aderir à ata....13
3.7 Registro de preços: quantidades e vigência da ata....15
3.8 Registro de preços: regras obrigatórias do edital....16
3.9 Coerência interna do edital e dos anexos....18
3.10 Pesquisa de preços não documentada nas peças analisadas....19
3.11 Vigência do contrato incompatível com a ata e com o planejamento....20
3.12 Vedação total à subcontratação sem fundamentação específica....21
3.13 Prazo de 48 horas para confecção e instalação....22
3.14 Ausência de exigência de responsável técnico para estruturas....23
3.15 Divulgação de todos os anexos....24
3.16 Garantia de proposta e garantia contratual....25
3.17 Tratamento diferenciado a ME e EPP....26
3.18 Unidade de medida "SERV" agregando múltiplos componentes....27
3.19 Prazo excessivo para a Administração decidir (60 dias úteis)....28
3.20 Resíduos de modelo de outro objeto no edital, TR e ETP....29
4 ANÁLISE DE PREÇOS....
5 RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA....33
6 CONCLUSÃO....34
REFERÊNCIAS....38
APÊNDICE A – LISTA DE VERIFICAÇÃO....40
APÊNDICE B – METODOLOGIA E LIMITES....41

1 PAINEL EXECUTIVO

Visão geral do resultado. O detalhamento, com o texto legal e os precedentes, está na seção 3.

1	13	6	6
GRAVIDADE ALTA	GRAVIDADE MÉDIA	GRAVIDADE BAIXA	MELHORIAS

Resultado da verificação



Conformidade dos itens aplicáveis



Índice de conformidade: itens conformes mais metade dos parcialmente conformes, divididos pelos itens aplicáveis e verificáveis. Indicador de leitura rápida; não substitui o exame de cada apontamento.

PRINCIPAIS ACHADOS

ITEM	ACHADO	GRAVIDADE	DISPOSITIVO
3.1	Registro de preços: julgamento por lote (grupo de itens)	● Alta Não conforme	art. 82, § 1º e outros
3.2	Qualificação técnica proporcional	● Média Parcialmente conforme	art. 67, § 1º e outros
3.3	Participação em consórcio	● Média Não conforme	art. 15
3.4	Orçamento sigiloso motivado	● Média Não conforme	art. 24 e outros
3.5	Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias	● Média Parcialmente conforme	art. 18, inciso VI e outros
3.6	Registro de preços: quem pode aderir à ata	● Média Não conforme	art. 86, § 3º e outros
3.7	Registro de preços: quantidades e vigência da ata	● Média Parcialmente conforme	art. 82, inciso I e outros
3.8	Registro de preços: regras obrigatórias do edital	● Média Parcialmente conforme	art. 82, inciso II e outros
3.9	Coerência interna do edital e dos anexos	● Média Parcialmente conforme	art. 25 e outros
3.10	Pesquisa de preços não documentada nas peças analisadas	● Média Apontamento adicional	art. 23 e outros
3.11	Vigência do contrato incompatível com a ata e com o planejamento	● Média Apontamento adicional	art. 84 e outros

3.12	Vedação total à subcontratação sem fundamentação específica	● **Média** Apontamento adicional	art. 122
3.13	Prazo de 48 horas para confecção e instalação	● **Média** Apontamento adicional	art. 18, inciso IX
3.14	Ausência de exigência de responsável técnico para estruturas	● **Média** Apontamento adicional	art. 67
3.15	Divulgação de todos os anexos	● **Baixa** Parcialmente conforme	art. 25, § 3º e outros
3.16	Garantia de proposta e garantia contratual	● **Baixa** Parcialmente conforme	art. 58, § 1º e outros
3.17	Tratamento diferenciado a ME e EPP	● **Baixa** Parcialmente conforme	art. 4 e outros
3.18	Unidade de medida "SERV" agregando múltiplos componentes	● **Baixa** Apontamento adicional	art. 92, inciso VII
3.19	Prazo excessivo para a Administração decidir (60 dias úteis)	● **Baixa** Apontamento adicional	art. 123
3.20	Resíduos de modelo de outro objeto no edital, TR e ETP	● **Baixa** Apontamento adicional	art. 18, inciso IX

PARECER TÉCNICO	nº B506/2026
INTERESSADO	Prefeitura Municipal de Campo Maior - PI (Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento do Turismo)
ASSUNTO	Análise de conformidade — Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na execução de estruturas decorativas e ornamentais para eventos públicos (confecção, ambientação temática, montagem, instalação e desmontagem), em 7 lotes por evento.
REFERÊNCIA	Pregão Eletrônico nº 015/2026 - SRP (PNCP 06716880000183-1-000022/2026)

EMENTA: PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. DECORAÇÃO DE EVENTOS. JULGAMENTO POR LOTE. ORÇAMENTO SIGILOSO. VEDAÇÃO A CONSÓRCIO. ADESÃO À ATA. VIGÊNCIA DA ATA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. PESQUISA DE PREÇOS Edital de pregão eletrônico para registro de preços de decoração de eventos municipais, já homologado (R$ 4.107.670,00). O prazo de propostas, os recursos, a impugnação, as sanções e a garantia de proposta estão regulares. Há falhas relevantes: julgamento por lote sem a demonstração do art. 82, § 1º; orçamento sigiloso sem motivação concreta, contraditório com a publicação do valor no PNCP; vedação a consórcio sem justificativa; adesão à ata aberta a órgãos federais e estaduais; quantitativos e vigência incoerentes entre ETP, ata e contrato.

NATUREZA OPINATIVA DESTE PARECER

Este parecer técnico tem natureza exclusivamente opinativa. Ele expõe a análise de conformidade dos documentos examinados, aponta todos os aspectos identificados — dos críticos aos de baixa vulnerabilidade — e recomenda providências, mas não vincula quem o recebe.

A decisão de adotar, total ou parcialmente, as recomendações, ou de manter o documento como está, é de competência e responsabilidade exclusivas do destinatário (o agente público, a autoridade competente ou o contratante), que deve ponderá-las com os demais elementos do processo.

Fundamento: o Supremo Tribunal Federal distingue o parecer facultativo, o obrigatório e o vinculante; no parecer facultativo e no obrigatório não vinculante, a autoridade não fica adstrita à opinião emitida e responde pela decisão que tomar (STF, MS 24.631/DF, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 9 ago. 2007). A distinção entre parecer vinculante e não vinculante também consta da Lei nº 9.784/1999 (art. 42, §§ 1º e 2º). A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que o agente público responde pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro (art. 28).

Este parecer, contratado livremente e sem previsão legal que o torne obrigatório ou vinculante, não substitui o parecer jurídico de controle prévio de legalidade (art. 53 da Lei nº 14.133/2021) nem a manifestação dos órgãos de assessoramento e controle.

2 RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica de conformidade solicitada em relação ao processo Pregão Eletrônico nº 015/2026 - SRP (PNCP 06716880000183-1-000022/2026), do Prefeitura Municipal de Campo Maior - PI (Secretaria Municipal de

Cultura e Desenvolvimento do Turismo), cujo objeto é: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na execução de estruturas decorativas e ornamentais para eventos públicos (confecção, ambientação temática, montagem, instalação e desmontagem), em 7 lotes por evento.

Foram examinados os seguintes documentos: Edital e minutas (ata e contrato) (https://pncp.gov.br/app/editais/06716880000183/2026/22, 76 páginas). O exame teve por parâmetro a Lei 14.133/2021, aplicando-se o roteiro de verificação Licitacon (roteiro 2026-10-29b), com 36 itens pertinentes ao caso.

O certame não se enquadra como dedicação exclusiva de mão de obra, de modo que os itens plan-01 a plan-06 e os de serviços contínuos não se aplicam. O edital cumpre o conteúdo básico do art. 25. Estão regulares o prazo mínimo de propostas (9º dia útil, pelo cálculo do sistema), o rito recursal, os prazos de impugnação, as sanções e multas, a garantia de proposta (0,15% por lote, calculada pelo sistema a partir dos valores do edital, abaixo do limite de 1%) e a declaração de custos trabalhistas. Os pontos críticos estão no sistema de registro de preços. O julgamento por lote não vem acompanhado da demonstração de inviabilidade da adjudicação por item nem de preços unitários máximos. A cláusula de adesão admite órgãos federais e estaduais em ata municipal. Os quantitativos foram planejados para 2026-2028, enquanto a ata vale 1 ano (prorrogável por igual período) e o contrato vai só até 31/12/2026. Faltam regras do art. 82 (quantidade mínima, cotação inferior ao máximo, vedação de participação em mais de uma ata). O orçamento sigiloso tem motivação genérica, é mantido de forma permanente e foi divulgado no PNCP (R$ 4.292.956,02, "sem sigilo"). A vedação a consórcio não tem justificativa concreta. A qualificação técnica é genérica e a pesquisa de preços não está documentada. Há ainda sinais de modelo reaproveitado de outro objeto e outras incoerências de menor monta. A análise de preços do sistema não teve amostra suficiente (20 itens), e por isso não conclui sobre sobrepreço.

É o relatório. Passa-se à fundamentação.

3 FUNDAMENTAÇÃO

Cada apontamento indica a constatação no documento, o dispositivo legal aplicável (transcrito do texto oficial vigente), a análise do caso, o risco de

manutenção, a providência recomendada e os precedentes localizados na Biblioteca Licitacon.

3.1 Registro de preços: julgamento por lote (grupo de itens)

GRAVIDADE ALTA · Não conforme · Edital e minutas (ata e contrato), ETP, justificativa de parcelamento [página 60]; Edital, itens 1.2 e 1.3 [página 3]

Constatação. O julgamento é por menor preço por lote (7 lotes por evento, cada um com 6 a 21 itens heterogêneos). O ETP justifica o agrupamento apenas pela "demanda do evento" e pela conveniência logística, sem demonstrar a inviabilidade de adjudicar por item nem a vantagem técnica e econômica. O edital não indica os preços unitários máximos de aceitabilidade (o valor é sigiloso, e o TR, em branco). O edital ainda se contradiz ao dizer que a licitação será dividida em itens (1.2).

O documento dispõe: “agrupados em lotes de acordo com a demanda do evento em questão.” (ETP, justificativa de parcelamento [página 60]; Edital, itens 1.2 e 1.3 [página 3]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 82, § 1º e pelo art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital. (BRASIL, 2021, art. 82, § 1º)

> Na hipótese de que trata o § 1º deste artigo, observados os parâmetros estabelecidos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 23 desta Lei, a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade. (BRASIL, 2021, art. 82, § 2º)

Análise. O art. 82, § 1º, só admite o menor preço por grupo de itens quando demonstradas a inviabilidade de adjudicar por item e a vantagem técnica e econômica, e exige indicar no edital o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos. Sem isso, o agrupamento afasta quem fornece só parte dos itens (Súmula TCU 247) e permite itens caros dentro de um lote barato no total. A contratação posterior de item isolado exige pesquisa de mercado (art. 82, § 2º).

Risco de manutenção. Restrição à competitividade, "jogo de planilha" por itens com sobrepreço dentro do lote e impugnação do edital.

Providência recomendada. Nos próximos registros, adjudicar por item ou documentar no ETP, com dados, por que cada lote não pode ser dividido e qual a vantagem. Indicar o preço unitário máximo de cada item (ou o critério para aferi-lo) no edital e regular as contratações isoladas de item. Na ata em vigor, avaliar e registrar a vantagem de eventual contratação de item isolado (art. 82, § 2º).

REDAÇÃO SUGERIDA O julgamento será por menor preço por lote, em razão de [demonstração concreta da inviabilidade da adjudicação por item e da vantagem técnica e econômica, com dados de custo e logística]. Serão desclassificadas as propostas com preço unitário superior ao máximo constante do Anexo [__].

Referências técnicas. Orientações oficiais pertinentes ao ponto:

> 670 VII - o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação; VIII - a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital; IX - as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências. § 1º O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somen… (Licitações & Contratos: orientações e jurisprudência do TCU (5ª edição), p. 681)

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. (Súmula vigente, aprovada pelo Acórdão 1782/2004-Plenário; data indicada = ano de aprovação.) (TCU, Súmula TCU 247) [fonte oficial]

> No sistema de registro de preços com critério de adjudicação pelo menor preço global por grupo (lote) de itens, não é admissível aquisição junto a empresa que apresentou a melhor proposta para determinado item, mas que não foi vencedora do respectivo grupo, uma vez que a licitação para registro de preços objetiva a convocação dos fornecedores mais bem classificados para assinar as atas, sendo possível, única e exclusivamente, contratação com as empresas vencedoras para fornecimento dos itens nelas registrados. (TCU, Acórdão 1347/2018-Plenário) [fonte oficial]

3.2 Qualificação técnica proporcional

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), TR, item 10.25 [página 39]; ETP [página 57]

Constatação. A qualificação técnica se resume a atestado de serviços "compatíveis com o objeto", sem indicar as parcelas de maior relevância ou valor significativo (≥ 4%) nem quantitativos. Não há excesso (não se exigem quantidades acima de 50%), mas a exigência é aberta e depende de avaliação subjetiva. O ETP repete o texto sem justificar. Também não consta exigência de responsável técnico (ver outros_apontamentos).

O documento dispõe: “Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a” (TR, item 10.25 [página 39]; ETP [página 57]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 67, § 1º e pelo art. 67, § 2º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. (BRASIL, 2021, art. 67, § 1º)
>
> Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. (BRASIL, 2021, art. 67, § 2º)

Análise. O art. 67, §§ 1º e 2º, restringe os atestados às parcelas de maior relevância ou valor significativo (≥ 4%) e a quantitativos de até 50%. A ausência de parcelas e de critério objetivo de similaridade gera subjetividade na habilitação. Conforme o TCU (Acórdão 1742/2026), é irregular exigir similaridade sem delimitar de forma clara e verificável as características mínimas.

Risco de manutenção. Inabilitação ou habilitação arbitrária, impugnações e questionamento do controle externo sobre a aferição da capacidade técnica.

Providência recomendada. Identificar, com base no orçamento, as parcelas de maior relevância (ex.: estruturas metálicas e coberturas tipo box truss, portais, iluminação LED) e definir objetivamente o que é "compatível", com quantitativos de até 50%, ou justificar a opção por atestado simples.

REDAÇÃO SUGERIDA Atestado(s) de execução anterior de confecção e instalação de estruturas decorativas temporárias em estrutura metálica com iluminação LED, em eventos públicos ou privados, em quantidade mínima de [até 50% da parcela de maior relevância], sem limitação de tempo ou local específico.

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> É irregular a exigência, para fins de qualificação técnico-operacional, de comprovação de aptidão para execução de serviços similares ou de complexidade equivalente à do objeto licitado (art. 67, inciso II, da Lei 14.133/2021) sem delimitação, de modo claro e verificável, das características mínimas e suficientes para o atendimento da exigência, por facultar avaliações discricionárias incompatíveis com os princípios da motivação e do julgamento objetivo (art. 5º da mencionada lei). (TCU, Acórdão 1742/2026-Plenário) [fonte oficial]

3.3 Participação em consórcio

GRAVIDADE MÉDIA · Não conforme · Edital e minutas (ata e contrato), TR, item 2.6 [página 33]; Edital, item 3.6.8.2 [página 4]

Constatação. O edital veda consórcios (3.6.8.2, inserido no subitem dos agentes públicos) e o TR (2.6) declara, sem justificativa concreta, que a vedação é "para garantia de maior competitividade". O ETP não trata do tema. A fundamentação é contraditória, pois a vedação reduz o universo de competidores, e o objeto reúne atividades diversas (metalurgia, impressão, iluminação, fibra), em que consórcios poderiam ampliar a disputa. O item 8.4 trata de consórcio "quando permitido".

O documento dispõe: “Consórcio de empresas, para garantia de maior competitividade entre os participantes.” (TR, item 2.6 [página 33]; Edital, item 3.6.8.2 [página 4]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 15, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas: […] (BRASIL, 2021, art. 15)

Análise. O art. 15 admite a vedação só se devidamente justificada no processo. A frase do TR não demonstra por que o consórcio seria inadequado a este objeto.

Risco de manutenção. Restrição à competitividade e impugnação por vedação imotivada.

Providência recomendada. Motivar no processo (ETP/TR) a vedação com fundamento técnico ou de mercado, como o número de fornecedores aptos e o risco

de conluio, ou admitir consórcios com as regras do art. 15. Corrigir a posição do item no edital nos próximos certames.

REDAÇÃO SUGERIDA Não será admitida a participação de consórcios, pelos seguintes motivos: [indicar fundamentos técnicos e de mercado, com evidência do número de empresas aptas a executar isoladamente todas as parcelas do lote].

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.4 Orçamento sigiloso motivado

GRAVIDADE MÉDIA · Não conforme · Edital e minutas (ata e contrato), TR, item 1.1, observação [página 33]; item 15 [página 41]; ETP [página 59]

Constatação. O orçamento é sigiloso (capa e TR), com a única motivação de que o sigilo "visa a maior economicidade", sem qualquer fundamento do caso concreto. O TR prevê a disponibilização "exclusiva e permanentemente" aos órgãos de controle, isto é, sem divulgação posterior ao julgamento. O sistema informa que o valor total estimado (R$ 4.292.956,02) foi publicado no PNCP como "compra sem sigilo", o que contradiz o edital. A tabela do TR também não traz valores. A garantia de proposta é proporcional ao valor de cada lote, de modo que os valores do item 6.23 permitem, a quem conheça o critério, estimar o orçamento.

O documento dispõe: “O orçamento possui caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos” (TR, item 1.1, observação [página 33]; item 15 [página 41]; ETP [página 59]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 24 e pelo art. 18, inciso XI, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso: […] (BRASIL, 2021, art. 24)

> A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: […] a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei. (BRASIL, 2021, art. 18, inciso XI)

Análise. O art. 24 exige justificativa para o sigilo, e o art. 18, XI, exige motivação sobre o momento de divulgação. A publicidade do orçamento é apenas diferida, e o sigilo permanente é incompatível com o dever de transparência. O TCU considera irregular o orçamento sigiloso sem justificativa adequada que indique vantajosidade (Acórdão 1635/2026). A divulgação no PNCP esvazia a finalidade do sigilo e gera insegurança sobre o que valeu para as propostas.

Risco de manutenção. Questionamento de transparência, alegação de que o sigilo foi quebrado e de que os preços de referência estavam disponíveis a alguns.

Providência recomendada. Em ata e certames futuros, motivar concretamente o sigilo (ou adotar orçamento aberto), prever a divulgação após o julgamento e alinhar o cadastro no PNCP ao edital. Para este certame, registrar nos autos a divergência, o momento e o motivo da divulgação do valor.

REDAÇÃO SUGERIDA O orçamento estimado terá caráter sigiloso pelos seguintes motivos: [justificativa concreta de vantajosidade]. O sigilo não prevalece perante os órgãos de controle e o valor será divulgado após o julgamento das propostas, antes da homologação.

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> É irregular a utilização de orçamento sigiloso (art. 24 da Lei 14.133/2021) sem justificativa adequada que indique a vantajosidade para o procedimento de contratação. (TCU, Acórdão 1635/2026-Plenário) [fonte oficial]
>
> [Data: Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 84, ago/2026] Representação. A atribuição de caráter sigiloso ao orçamento estimado é compatível com os princípios da Administração Pública, desde que ocorra nas hipóteses legalmente autorizadas e com motivação expressa e idônea no processo licitatório, observando a publicidade diferida, a isonomia e a ampla competitividade (Lei 14.133/2021, arts. 13 e 24; CF, art. 37; cf. Acórdãos TCU 1635/2026 e 2190/2024-Plenário). (TCM-SP, TC/015572/2025) [fonte oficial]

3.5 Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Minuta de contrato, cláusula 6 [página 70]

Constatação. A minuta de contrato (Anexo III) integra o edital e traz objeto, vigência, preço, reajuste, obrigações, garantia, sanções, extinção, dotação, alterações, publicação e foro. Faltam os critérios de atualização monetária entre o adimplemento e o pagamento, a indicação de prazos de recebimento (remetidos ao TR) e a matriz de riscos, dispensada no TR (1.5). A vigência está presa a

31/12/2026, o que conflita com a ata (outros_apontamentos). A minuta também traz prazo excessivo para a Administração decidir (outros_apontamentos).

O documento dispõe: “6.1. O prazo para pagamento a contratada e demais condições a ele referentes encontram-se” (Minuta de contrato, cláusula 6 [página 70]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 18, inciso VI e pelo art. 92, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: […] a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação; (BRASIL, 2021, art. 18, inciso VI)
>
> São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: […] (BRASIL, 2021, art. 92)

Análise. O art. 92 exige, entre as cláusulas necessárias, o preço, as condições de pagamento, os critérios de reajuste e os de atualização monetária entre a data do adimplemento e a do pagamento.

Risco de manutenção. Lacunas na execução e dificuldade para aplicar reajuste e atualização.

Providência recomendada. Incluir cláusula de atualização monetária por atraso de pagamento, prazos de recebimento no contrato e cláusula de vigência compatível com a ata. Conferir a minuta contra o art. 92.

REDAÇÃO SUGERIDA Em caso de atraso de pagamento por culpa da Contratante, o valor devido será atualizado monetariamente pelo IPCA-E, pro rata die, entre a data do adimplemento e a do efetivo pagamento.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.6 Registro de preços: quem pode aderir à ata

GRAVIDADE MÉDIA · Não conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Minuta de ata, cláusula 4.1 [página 64]

Constatação. A ata é do Município e admite adesão por órgãos e entidades das esferas federal, estadual, distrital e municipal. Os limites de 50% e do dobro estão previstos (4.5 e 4.6).

O documento dispõe: “4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual,” (Minuta de ata, cláusula 4.1 [página 64]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 86, § 3º, pelo art. 86, § 3º, inciso II, pelo art. 86, § 8º, pelo art. 86, § 4º e pelo art. 86, § 5º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: […] (BRASIL, 2021, art. 86, § 3º)
>
> A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: […] por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. (BRASIL, 2021, art. 86, § 3º, inciso II)
>
> Será vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal. (BRASIL, 2021, art. 86, § 8º)
>
> As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. (BRASIL, 2021, art. 86, § 4º)
>
> O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (BRASIL, 2021, art. 86, § 5º)

Análise. O art. 86, § 3º, II, permite a adesão a ata de gerenciador municipal apenas por órgãos municipais (desde que o registro tenha sido feito por licitação), e o § 8º veda aos órgãos federais aderir a ata municipal. A cláusula induz adesões vedadas.

Risco de manutenção. Adesões irregulares e responsabilização de quem as autorizar.

Providência recomendada. Na ata em vigor, não autorizar adesões de órgãos federais, estaduais ou distritais e orientar o gerenciador. Corrigir a minuta nos próximos registros.

REDAÇÃO SUGERIDA Durante a vigência da ata, somente os órgãos e entidades da Administração Pública municipal poderão aderir à ata na condição de não participantes, observados os limites de 50% por órgão e do dobro no total (art. 86, §§ 4º e 5º).

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.7 Registro de preços: quantidades e vigência da ata

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), ETP, descrição da necessidade [página 44]; estimativa das quantidades [página 59]; Ata, cláusula 5.1 [página 64]

Constatação. O ETP dimensiona as quantidades para 2026, 2027 e 2028 (3 unidades por item, 2 para o Carnaval), com base em eventos de 2021 a 2025, sem memória de cálculo. A ata vale 1 ano, prorrogável por igual período, e o contrato vai até 31/12/2026. Os quantitativos, que servem de base ao limite das adesões, ficam desconectados da vigência. Além disso, a ata prevê a prorrogação (5.1) sem dizer se os quantitativos se renovam nem tratar itens de confecção que podem ser reaproveitados em eventos seguintes.

O documento dispõe: “permitindo contratações ao longo do período de 2026, 2017 e 2028 sem a” (ETP, descrição da necessidade [página 44]; estimativa das quantidades [página 59]; Ata, cláusula 5.1 [página 64]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 82, inciso I, pelo art. 84 e pelo art. 18, § 1º, inciso IV, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre: […] as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida; (BRASIL, 2021, art. 82, inciso I)
>
> O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. (BRASIL, 2021, art. 84)
>
> O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: […] estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; (BRASIL, 2021, art. 18, § 1º, inciso IV)

Análise. O art. 82, I, exige a quantidade máxima compatível com a ata, o art. 84 limita a vigência a 1 ano prorrogável por igual período, e o art. 18, § 1º, IV, exige

memória de cálculo. Prorrogar a ata renovando itens de confecção de estruturas reutilizáveis pode gerar pagamento em duplicidade (art. 84, preço vantajoso; art. 107, por analogia). Não se localizou vedação expressa.

Risco de manutenção. Superestimativa do registro (infla o limite das adesões e distorce a economia de escala) e eventual pagamento em duplicidade na prorrogação.

Providência recomendada. Dimensionar a quantidade máxima para o período da ata, com memória de cálculo por evento. Prever na ata que a prorrogação só ocorre com demonstração de preço vantajoso, sem restabelecer quantitativos já consumidos e com exclusão ou redução de itens de execução única ou reaproveitáveis.

REDAÇÃO SUGERIDA A prorrogação da ata dependerá de demonstração de preço vantajoso e não restabelecerá os quantitativos já consumidos, devendo ser excluídos ou revistos os itens de execução única ou já amortizados.

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> No caso de eventual prorrogação da ata de registro de preços, dentro do prazo de vigência não superior a um ano, não se restabelecem os quantitativos inicialmente fixados na licitação, sob pena de se infringirem os princípios que regem o procedimento licitatório, indicados no art. 3º da Lei nº 8.666/1993. (Enunciado paradigmático – resposta a consulta. Entendimento firmado sob a Lei 8.666/1993; sob a Lei 14.133/2021, cuja ata vale 1 ano prorrogável por igual período – art. 84 –, há doutrina que admite a renovação dos quantitativos.) (TCU, Acórdão 991/2009-Plenário) [fonte oficial]
>
> A prorrogação de ata de preço é limitada a período não superior a um ano, sendo vedado reestabelecer os quantitativos inicialmente fixados na licitação. (Entendimento firmado sob a Lei 8.666/1993 e o Decreto 3.931/2001.) (TCU, Acórdão 3273/2010-Segunda Câmara) [fonte oficial]

3.8 Registro de preços: regras obrigatórias do edital

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, item 2.1 [página 3]; Minuta de ata [páginas 62-68]

Constatação. O edital e a ata tratam da alteração de preços (ata 6 e 7), do cadastro de reserva (edital 10; ata 5) e do cancelamento (ata 8). Não foram localizadas regras sobre a quantidade mínima a ser cotada (art. 82, II), a possibilidade de cotar quantitativo inferior ao máximo (IV) e a vedação de o órgão

participar de mais de uma ata com o mesmo objeto (VIII). O item 2.1 do edital remete à ata para adesões e participantes.

O documento dispõe: “2.1. As regras referentes ao órgão gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as” (Edital, item 2.1 [página 3]; Minuta de ata [páginas 62-68]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 82, inciso II, pelo art. 82, inciso IV, pelo art. 82, inciso VI, pelo art. 82, inciso VII, pelo art. 82, inciso VIII e pelo art. 82, inciso IX, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre: […] a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida; (BRASIL, 2021, art. 82, inciso II)
>
> O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre: […] a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela; (BRASIL, 2021, art. 82, inciso IV)
>
> O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre: […] as condições para alteração de preços registrados; (BRASIL, 2021, art. 82, inciso VI)
>
> O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre: […] o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação; (BRASIL, 2021, art. 82, inciso VII)
>
> O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre: […] a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital; (BRASIL, 2021, art. 82, inciso VIII)
>
> O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre: […] as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências. (BRASIL, 2021, art. 82, inciso IX)

Análise. O art. 82 exige que o edital disponha sobre todos esses temas. A omissão deixa a formação das propostas sem regra expressa e fragiliza a gestão da ata.

Risco de manutenção. Insegurança na formulação das propostas e impugnações.

Providência recomendada. Incluir seção do edital com cada inciso do art. 82, ainda que para declarar a opção adotada.

REDAÇÃO SUGERIDA Não será admitida cotação de quantitativo inferior ao máximo previsto para cada lote. Fica vedada a participação de órgão ou entidade em mais de uma ata com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já participou, ressalvada a ata com quantitativo inferior ao máximo.

Referências técnicas. Orientações oficiais pertinentes ao ponto:

> 670 VII - o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação; VIII - a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital; IX - as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências. § 1º O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somen… (Licitações & Contratos: orientações e jurisprudência do TCU (5ª edição), p. 681)

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.9 Coerência interna do edital e dos anexos

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, itens 1.2 e 1.3 [página 3]; TR, itens 2.7 e 7.1 [páginas 33 e 35]

Constatação. Há incoerências entre as peças. O edital diz que a licitação é dividida em itens (1.2), mas julga por lote (1.3). Declara valor sigiloso, enquanto o PNCP publicou o valor. O ETP planeja 2026-2028, a ata vale 1 ano e o contrato termina em 31/12/2026. O TR (7.1) fixa prazo de prestação de 48 horas, e o ETP fala em iniciar em 48 horas. O ETP chama o objeto de "contínuo". O TR afirma "ampla pesquisa de preços", e o ETP descreve apenas cotações diretas. Há resíduos de modelo (marca e fabricante, registro do bem, amostra, "sistema que será implantado") e erros de grafia no objeto ("NECESSODADES").

O documento dispõe: “1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência.” (Edital, itens 1.2 e 1.3 [página 3]; TR, itens 2.7 e 7.1 [páginas 33 e 35]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 25 e pelo art. 18, inciso IX, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da

> licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. (BRASIL, 2021, art. 25)
>
> A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: [...] a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio; (BRASIL, 2021, art. 18, inciso IX)

Análise. O art. 25 exige edital claro, e o art. 18, IX, a motivação das condições. Regras contraditórias geram dúvida sobre como competir e julgar e motivam impugnações e recursos.

Risco de manutenção. Impugnações, divergência de interpretação na execução e questionamento pelo controle.

Providência recomendada. Revisar edital, TR, ETP e minutas em conjunto, com tabela única de datas, critério de julgamento, adjudicação e vigência, e eliminar o conteúdo de modelo.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.10 Pesquisa de preços não documentada nas peças analisadas

GRAVIDADE MÉDIA · Apontamento adicional · Edital e minutas (ata e contrato), ETP, levantamento de mercado [página 57]

Constatação. O ETP informa que o banco de preços do TCE/PI não encontrou contratações similares e que se fez cotação direta com fornecedores, sem apresentar as cotações, o número de fornecedores ou a justificativa de por que não houve outra fonte. O anexo citado não integra o documento. O TR diz que o preço baseia-se em "ampla pesquisa". Os itens trazem descrições compostas e unidade "SERV", o que dificulta a comparação. O sistema não encontrou amostra suficiente em 20 itens, e por isso não se conclui sobre sobrepreço.

O documento dispõe: “foram buscados preços referenciais para nortear os parâmetros aceitáveis de contratação para” (ETP, levantamento de mercado [página 57]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 23 e pelo art. 18, inciso IV, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. (BRASIL, 2021, art. 23)
>
> A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: […] o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação; (BRASIL, 2021, art. 18, inciso IV)

Análise. O valor estimado deve ser compatível com o mercado, e o orçamento deve vir com as composições dos preços (art. 18, IV). A pesquisa só com fornecedores exige justificativa e cotações formais comparáveis. Sem a memória, não se afere a compatibilidade com o mercado.

Risco de manutenção. Orçamento sem base verificável (risco de sobrepreço ou inexequibilidade), tanto mais grave porque o sigilo impede o controle social.

Providência recomendada. Juntar ao processo as cotações, a memória e a análise crítica, justificar a pesquisa direta, e esclarecer o ocorrido junto ao órgão (pedido de esclarecimento, art. 164) se a documentação existir. Como o valor homologado (R$ 4.107.670,00) é inferior ao estimado, comparar os preços registrados com o mercado antes de contratar.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.11 Vigência do contrato incompatível com a ata e com o planejamento

GRAVIDADE MÉDIA · Apontamento adicional · Edital e minutas (ata e contrato), Minuta de contrato, cláusula 2.1 [página 69]; TR, item 1.3 [página 33]

Constatação. O contrato vigora "até 31 de dezembro de 2026", e a ata vale 1 ano (a partir do dia útil seguinte à divulgação) e é prorrogável. O ETP planeja

contratações de 2026 a 2028. Qualquer contratação em 2027 (por exemplo, Carnaval) já nasce vencida. A expressão "contados a partir de sua assinatura" no TR também é incompatível com data fixa.

O documento dispõe: “2.1. O prazo de vigência da contratação é até 31 de Dezembro de 2026, na forma do artigo 105 da” (Minuta de contrato, cláusula 2.1 [página 69]; TR, item 1.3 [página 33]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 84 e pelo art. 105, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. (BRASIL, 2021, art. 84)
>
> A duração dos contratos regidos por esta Lei será a prevista em edital, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro. (BRASIL, 2021, art. 105)

Análise. A vigência do contrato deve ser compatível com os créditos orçamentários e com a ata. Data fixa gera contratos de duração irregular ou impede o uso da ata durante sua vigência.

Risco de manutenção. Contratação inviável após 2026, prorrogações irregulares e litígio sobre prazos.

Providência recomendada. Prever vigência por prazo (ex.: até a conclusão do evento), nunca superior à ata nem aos créditos, e ajustar o planejamento (ver srp-03).

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.12 Vedação total à subcontratação sem fundamentação específica

GRAVIDADE MÉDIA · Apontamento adicional · Edital e minutas (ata e contrato), TR, item 5.11 [página 35]; item 2.5 [página 33]; Contrato, cláusula 4 [página 70]

Constatação. O TR e a minuta vedam qualquer subcontratação "para maior eficiência na fiscalização". O objeto combina confecção metálica, impressão de lona, sublimação, fibra de vidro e iluminação LED, atividades que normalmente se subcontratam.

O documento dispõe: “NÃO É ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL.” (TR, item 5.11 [página 35]; item 2.5 [página 33]; Contrato, cláusula 4 [página 70]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 122, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração. (BRASIL, 2021, art. 122)

Análise. A subcontratação parcial é admitida nos limites do edital, e vedá-la totalmente, sem demonstrar a inviabilidade, reduz o número de fornecedores aptos.

Risco de manutenção. Restrição à competitividade e preços mais altos.

Providência recomendada. Justificar a vedação no ETP ou admitir subcontratação parcial para parcelas acessórias (como impressão), com limite, autorização e responsabilidade da contratada.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.13 Prazo de 48 horas para confecção e instalação

GRAVIDADE MÉDIA · Apontamento adicional · Edital e minutas (ata e contrato), TR, item 7.1 [página 35]; ETP [página 45]

Constatação. O TR fixa prazo de prestação de até 48 horas após a ordem de serviço, incluindo confecção e instalação de estruturas de grande porte (cobertura de 1.400 m², árvores de 8 a 15 m, 100 estandartes). O ETP diz que a contratada deve "iniciar" em 48 horas, o que é diferente. Não há evidência de que o prazo seja executável.

O documento dispõe: “O prazo de prestação dos serviços será de ate 48 (QUARENTA E OITO) horas, contados” (TR, item 7.1 [página 35]; ETP [página 45]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 18, inciso IX, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir

> na contratação, compreendidos: […] a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio; (BRASIL, 2021, art. 18, inciso IX)

Análise. Prazo desproporcional ao objeto favorece quem tem estoque ou estrutura prévia e dificulta a concorrência. O conflito entre TR e ETP gera dúvida sobre o prazo de início ou de conclusão. A situação deve ser esclarecida junto ao órgão, pois pode haver prazo em ordem de serviço.

Risco de manutenção. Restrição à participação, inexecução e aplicação de multas por prazo inexequível.

Providência recomendada. Diferenciar prazo de início e de conclusão por tipo de estrutura, com cronograma por evento na ordem de serviço, e compatibilizar TR e ETP.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.14 Ausência de exigência de responsável técnico para estruturas

GRAVIDADE MÉDIA · Apontamento adicional · Edital e minutas (ata e contrato), ETP, requisitos da contratação [página 45]; TR, item 10.25 [página 39]

Constatação. O objeto inclui estruturas metálicas e coberturas tipo box truss de 1.400 m², árvores de até 15 m, instalação elétrica de iluminação em espaços públicos e instalações temporárias com público, e o ETP cita normas de segurança. A habilitação não exige registro em conselho profissional, responsável técnico nem ART/RRT.

O documento dispõe: “segurança de instalações temporárias e prevenção de acidentes;” (ETP, requisitos da contratação [página 45]; TR, item 10.25 [página 39]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 67, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: […] (BRASIL, 2021, art. 67)

Análise. A segurança de estruturas temporárias e de instalações elétricas deve ser aferida na habilitação ou na execução. A omissão de qualquer exigência técnica deixa a Administração sem garantia de que o responsável é habilitado. Não se afirma obrigatoriedade; trata-se de avaliação técnica a registrar no processo.

Risco de manutenção. Risco de acidentes em eventos públicos e responsabilização da Administração.

Providência recomendada. Avaliar com a área técnica a exigência de responsável técnico e de ART/RRT para as estruturas e instalações de maior porte, restrita ao necessário, ou exigir laudo na execução.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.15 Divulgação de todos os anexos

GRAVIDADE BAIXA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, capa [página 1] e item 14.10 [página 17]

Constatação. Os anexos (TR, ETP, minutas de ata e contrato) integram o edital (14.11) e o documento analisado os traz. O edital identifica como endereço do PNCP o sítio do Portal de Compras Públicas, que é a plataforma da disputa, não o PNCP. Não foi possível confirmar a divulgação simultânea de todos os anexos nem o acesso sem cadastro.

O documento dispõe: “O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP),” (Edital, capa [página 1] e item 14.10 [página 17]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 25, § 3º e pelo art. 54, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso. (BRASIL, 2021, art. 25, § 3º)
>
> A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). (BRASIL, 2021, art. 54)

Análise. O art. 25, § 3º, exige a divulgação de todos os elementos do edital na mesma data, sem registro ou identificação para acesso, e o art. 54 exige o inteiro teor no PNCP. Indicar o endereço errado dificulta o acesso dos interessados.

Risco de manutenção. Interessados podem não localizar o edital e anexos, reduzindo a competição, e a omissão de anexo pode ser alegada em impugnação.

Providência recomendada. Indicar o endereço correto do PNCP e conferir se edital e anexos foram publicados no mesmo ato (divulgação de 08/05/2026), com acesso livre.

REDAÇÃO SUGERIDA O edital e todos os seus anexos estão disponíveis, na íntegra e sem necessidade de cadastro, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) – https://www.gov.br/pncp – e no sítio oficial do Município.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.16 Garantia de proposta e garantia contratual

GRAVIDADE BAIXA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, item 6.23 [página 9]

Constatação. A garantia de proposta é exigida por lote, com valores de R$ 356,79 a R$ 1.724,78, e R$ 6.439,38 para todos os lotes. Em relação ao total estimado informado pelo sistema (R$ 4.292.956,02), isso equivale a cerca de 0,15%, dentro do limite de 1%. A exigência por lote respeita a proporcionalidade (Súmula TCU 247) e a contratual não é exigida. Há, porém, a exigência de boleto e comprovante de pagamento "conforme a modalidade", que, aplicada a seguro-garantia, pode levar à exclusão por inadimplemento do prêmio.

O documento dispõe: “apresentação do boleto e do respectivo comprovante de pagamento da garantia no mesmo campo),” (Edital, item 6.23 [página 9]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 58, § 1º e pelo art. 98, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação. (BRASIL, 2021, art. 58, § 1º)
>
> Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que

> justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos. (BRASIL, 2021, art. 98)

Análise. O art. 58, § 1º, limita a garantia de proposta a 1% do valor estimado, e o limite foi respeitado. A exigência de comprovante de pagamento não é prevista em lei para todas as modalidades. Segundo o TCU (Acórdão 2518/2026), a apólice vigente de seguro-garantia permanece eficaz, e o atraso no prêmio não justifica, por si só, excluir o licitante.

Risco de manutenção. Desclassificação por formalidade e restrição indevida da participação.

Providência recomendada. Esclarecer que o comprovante de pagamento se aplica apenas à caução em dinheiro e que, no seguro-garantia e na fiança, basta a apólice ou carta regular e vigente.

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> É irregular a exclusão de licitante com base, apenas, no atraso ou no inadimplemento no pagamento do prêmio associado a seguro-garantia regularmente emitido e vigente apresentado como garantia de proposta, pois a apólice permanece eficaz perante a Administração mesmo quando o licitante tomador deixa de pagar o prêmio nas datas convencionadas, conforme interpretação sistemática dos arts. 58, § 4º, 96, § 1º, e 97, inciso II, da Lei 14.133/2021, conjugados com a disciplina específica aplicável ao seguro-garantia. (TCU, Acórdão 2518/2026-Plenário) [fonte oficial]

> Em licitação dividida por lotes, a exigência de garantia de proposta (art. 58 da Lei 14.133/2021) baseada no valor total estimado do certame restringe indevidamente a competitividade, pois tal garantia deve ser proporcional aos lotes de interesse do licitante (Súmula TCU 247). (TCU, Acórdão 1410/2026-Segunda Câmara) [fonte oficial]

3.17 Tratamento diferenciado a ME e EPP

GRAVIDADE BAIXA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, item 8.14 [página 13]

Constatação. O edital aplica o tratamento favorecido (3.5, 4.6), o empate ficto de 5% (6.19) e a regularidade fiscal tardia (8.14). Faltam o prazo de 5 dias úteis (prorrogável) para regularizar a documentação com restrição e a regra de apresentar toda a documentação ainda que com restrição. O item 8.14 afirma que a regularidade só é exigida para a contratação, mas o TR exige as certidões de todos na habilitação. Não há item exclusivo ou cota reservada, o que se mostra coerente com os lotes acima de R$ 80 mil (art. 48 da LC 123) e com serviços não divisíveis em bens.

O documento dispõe: “8.14. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de” (Edital, item 8.14 [página 13]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 4 e pelo art. 4, § 1º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. (BRASIL, 2021, art. 4)
>
> As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas: […] (BRASIL, 2021, art. 4, § 1º)

Análise. O art. 4º da Lei 14.133 manda aplicar os arts. 42 a 49 da LC 123/2006, que preveem prazo para regularização fiscal tardia. Omiti-lo e remeter a decreto federal gera incerteza.

Risco de manutenção. Impugnações e controvérsia sobre inabilitação de ME/EPP.

Providência recomendada. Incluir as regras de regularização tardia (art. 43, § 1º, da LC 123) e compatibilizar o item 8.14 com o TR.

REDAÇÃO SUGERIDA As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação de regularidade fiscal e trabalhista, ainda que com restrição, e terão 5 dias úteis, prorrogáveis por igual período, a partir da declaração de vencedora, para regularizá-la.

Referências técnicas. Orientações oficiais pertinentes ao ponto:

> 453 O enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) é definido pela LC 123/2006, em razão da receita anual bruta auferida pela entidade, considerando o “produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia”. O limite de receita para ser considerada microempresa é de R$ 360.000,00; para empresa de pequeno porte é de R$ 4.800.000,00664. Se, no ano-calendário, a EPP exceder em até 20% o limite de receita bruta anual de R$ 4.800.000,00, ela será excluída do tratamento diferenciado previsto na LC 123/2006 no ano-calendário subsequent… (Licitações & Contratos: orientações e jurisprudência do TCU (5ª edição), p. 464)

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.18 Unidade de medida "SERV" agregando múltiplos componentes

GRAVIDADE BAIXA · Apontamento adicional · Edital e minutas (ata e contrato), TR, item 2.9 [página 33]; tabelas dos lotes [páginas 18-33]

Constatação. Cada item é um serviço global ("SERV") que reúne componentes de quantidade e preço distintos (por exemplo, 100 estandartes ou 40 casas cenográficas), em regime declarado de "empreitada por preço unitário". Não há critério de medição de entregas parciais.

O documento dispõe: “A execução do contrato ocorrerá sob o regime empreitada por preço” (TR, item 2.9 [página 33]; tabelas dos lotes [páginas 18-33]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 92, inciso VII, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: [...] os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso; (BRASIL, 2021, art. 92, inciso VII)

Análise. A unidade agregada dificulta a pesquisa de preços, a medição e o pagamento por parcelas e torna incoerente o regime "por preço unitário".

Risco de manutenção. Divergências de medição e dificuldade de comparar preços.

Providência recomendada. Detalhar a composição de cada item (componentes e quantidades) e o critério de medição, ou adotar o regime coerente com a unidade.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.19 Prazo excessivo para a Administração decidir (60 dias úteis)

GRAVIDADE BAIXA · Apontamento adicional · Edital e minutas (ata e contrato), Minuta de contrato, cláusulas 8.9 e 8.10 [página 71]

Constatação. A minuta fixa 60 dias úteis, prorrogáveis por igual período, para decidir solicitações e pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro.

O documento dispõe: “8.9. A Administração terá o prazo de 60 (sessenta dias) úteis, a contar da data do protocolo do” (Minuta de contrato, cláusulas 8.9 e 8.10 [página 71]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 123, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> A Administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos

> regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato. (BRASIL, 2021, art. 123)

Análise. O art. 123 estabelece o prazo de 1 mês para decidir, prorrogável por igual período. O prazo previsto é bem superior, e deve ser corrigido para não contrariar a lei geral.

Risco de manutenção. Contestação da cláusula e atrasos na decisão sobre equilíbrio.

Providência recomendada. Reduzir o prazo para 1 mês, com possibilidade de prorrogação motivada por igual período.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.20 Resíduos de modelo de outro objeto no edital, TR e ETP

GRAVIDADE BAIXA · Apontamento adicional · Edital e minutas (ata e contrato), ETP, levantamento de mercado [página 58]; Edital, item 5.1.3 [página 6]; TR, itens 5.1 a 5.10 [páginas 34-35]

Constatação. O edital exige indicar marca, fabricante, registro do bem no órgão competente e amostra de serviços de confecção personalizada (TR 5.1 a 5.10), e o ETP fala em "sistema que será implantado" e cita a IN 73/2020. São trechos de outro objeto (compras ou software).

O documento dispõe: “municipal pode adquirir o sistema que será implantado.” (ETP, levantamento de mercado [página 58]; Edital, item 5.1.3 [página 6]; TR, itens 5.1 a 5.10 [páginas 34-35]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 18, inciso IX, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: [...] a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio; (BRASIL, 2021, art. 18, inciso IX)

Análise. Exigências incompatíveis com o objeto geram dúvidas e podem ser usadas para restringir ou desclassificar propostas. A amostra de estruturas sob medida é de difícil cumprimento.

Risco de manutenção. Impugnações e decisões inconsistentes.

Providência recomendada. Excluir as exigências inaplicáveis e corrigir as referências normativas (por exemplo, a IN 65/2021 para pesquisa de preços).

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

4 ECONOMICIDADE: COMPARAÇÃO COM OS PREÇOS DE MERCADO

O valor orçado ou contratado de cada item foi confrontado com preços de contratações similares publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), parâmetro previsto no art. 23, § 1º, II, da Lei nº 14.133/2021. Critérios de coleta: objeto equivalente (descrição compatível e mesma unidade de medida); contratações homologadas nos 365 dias anteriores a 08/05/2026; órgãos e entidades do mesmo estado (PI); contratações regidas pela Lei nº 14.133/2021; preço de comparação igual ao valor unitário homologado.

Preço de mercado: média saneada. Seguindo a orientação do Tribunal de Contas da União (Manual de Licitações e Contratos, item 4.3.9.3) e o art. 6º da IN SEGES/ME nº 65/2021 — que manda desconsiderar os valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados, com justificativa do descarte (art. 3º, VI) —, a amostra de cada item, com no mínimo 3 preços, foi saneada assim: cada preço é comparado com a média dos demais, e descarta-se, um por vez, o que estiver mais de 25% abaixo dela (inexequível ou inconsistente) ou mais de 25% acima (excessivamente elevado), até não haver novo descarte. A média dos preços remanescentes é o preço de mercado. Se o coeficiente de variação (CV = desvio-padrão ÷ média) dos remanescentes continuar acima de 25% (valores extremos persistentes), adota-se a mediana, como indica o mesmo manual; acima de 50%, a amostra é heterogênea e não permite concluir. Considera-se indício de sobrepreço o valor orçado ou contratado superior ao de mercado em mais de 25%, e ponto de atenção a diferença entre 10% e 25%.

Foram analisados 20 dos 82 itens do orçamento, que representam 43% do valor estimado. Não foi identificado indício de sobrepreço nos itens com amostra suficiente.

Tabela 4.1 — Valor orçado ou contratado × preço de mercado (média saneada)

ITEM	DESCRIÇÃO (UNIDADE)	QTD.	ORÇADO / CONTRATADO (UNIT.)	MERCADO: MÉDIA SANEADA (UNIT.)	DIFERENÇA UNITÁRIA	DIF. %	DIFERENÇA TOTAL	SITUAÇÃO
3	SABOR MAIOR - ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL. ORNAMENTAÇÃO UTILIZANDO 3 PANELAS GIGANTE E CONCHA, CO (Serviço)	3	R$ 50.166,66	—	—	—	—	Amostra insuficiente
35	NATAL - ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 12 ARRANJOS ORNAMENTAIS MODELO “PR (Serviço)	3	R$ 49.660,00	—	—	—	—	Amostra insuficiente
27	SABOR MAIOR - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENARIO REPRODUZINDO 40 BARES, RESTAURANTES, LANCH (Serviço)	3	R$ 49.500,00	—	—	—	—	Amostra insuficiente
6	VESPERATA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENÁRIO REPRODUZINDO 40 CASAS ANTIGAS PARA FRENTE DE (Serviço)	3	R$ 49.233,33	—	—	—	—	Amostra insuficiente
36	NATAL - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 60 ARRANJOS ORNAMENTAIS MODELO “DIVERSOS”. APLICAÇÃO EM (Serviço)	3	R$ 36.033,33	—	—	—	—	Amostra insuficiente
70	FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO - ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL 03 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 FOGU (Serviço)	3	R$ 30.200,00	—	—	—	—	Amostra insuficiente
61	FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANDEIRAS JUNINAS “MODELO CARUARU” C (Serviço)	3	R$ 29.900,00	—	—	—	—	Amostra insuficiente
23	VESPERATA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 25 CENÁRIOS REPRODUZINDO RUAS E CASARÕES ANTIGOS. (Serviço)	3	R$ 29.533,33	—	—	—	—	Amostra insuficiente
64	FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO - DECORAÇÃO DE PALCO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS JUNINAS ORN (Serviço)	3	R$ 27.900,00	—	—	—	—	Amostra insuficiente
72	FESTEJOS DE SANTO	3	R$ 26.300,00	—	—	—	—	Amostra

	ANTÔNIO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORREDOR DECORADO EM MALHA TENCIONAD (Serviço)							insuficiente
33	FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO - ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL 02 BARRACA DO LEILÃO. ORNAMENTAÇÃO FEST (Serviço)	3	R$ 25.833,33	—	—	—	—	Amostra insuficiente
74	FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO - ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL 04 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TÚNEL D (Serviço)	3	R$ 25.283,33	—	—	—	—	Amostra insuficiente
26	NATAL - ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO 06 DE ORNAMENTOS MODELO REI MAGO SOBR (Serviço)	3	R$ 25.003,33	—	—	—	—	Amostra insuficiente
79	FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO - SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM. (Serviço)	3	R$ 24.966,66	—	—	—	—	Amostra insuficiente
53	SABOR MAIOR - DECORAÇÃO DE PALCO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS ORNAMENAIS NO PALCO. P (Serviço)	3	R$ 23.866,66	—	—	—	—	Amostra insuficiente
68	NATAL - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO UTILIZANDO PISCAS E CASCATAS E MANGUEIRAS L (Serviço)	3	R$ 22.823,33	—	—	—	—	Amostra insuficiente
67	FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO - INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA “TIPO COBERTURA BOX TRUSS” COM MALHA T (Serviço)	3	R$ 22.586,66	—	—	—	—	Amostra insuficiente
8	VESPERATA - ORNAMENTAÇÃO UTILIZANDO 2.000 LÂMPADAS LED DECORATIVAS COM QUENTE COM RABIXOS. (Serviço)	3	R$ 22.536,66	—	—	—	—	Amostra insuficiente
4	CANTATA PÉ DA SERRA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA “TIPO COBERTURA BOX TRUSS” COM M (Serviço)	3	R$ 22.533,33	—	—	—	—	Amostra insuficiente
11	NATAL - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO UTILIZANDO, SINOS, VELAS, ESTRELAS, PISCAS, (Serviço)	3	R$ 22.350,00	—	—	—	—	Amostra insuficiente

Diferença = valor orçado ou contratado − preço de mercado; sinal positivo indica valor acima do mercado e negativo, abaixo.

Na linha de totais, a diferença soma itens acima e abaixo do mercado (os excessos de uns podem ser compensados pela

*economia de outros; o sobrepreço é avaliado item a item). * Preço de mercado pela mediana, porque a amostra continuou dispersa (CV acima de 25%) após o saneamento.*

A análise de preços é indicativa e calculada por programa a partir de dados públicos do PNCP; a comparação depende da equivalência das especificações e não substitui a pesquisa de preços do processo (art. 23 da Lei nº 14.133/2021; IN SEGES/ME nº 65/2021).

5 RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA

Os pontos a seguir não configuram irregularidade, mas podem ser aperfeiçoados para dar mais segurança ao processo:

a) Conteúdo mínimo do edital: Depurar as remissões cruzadas, pois a habilitação está só no TR, e os trechos de modelo reaproveitado (marca/fabricante, engenharia, amostra). (art. 25, da Lei 14.133/2021).

b) Índice de reajuste com data-base no orçamento: Como o orçamento é sigiloso, registrar no processo a data do orçamento estimado, que é o marco do reajuste, e reproduzir a cláusula no corpo do edital. Hoje a regra só consta do TR (1.4) e do contrato. (art. 25, § 7º, da Lei 14.133/2021; art. 92, § 3º, da Lei 14.133/2021).

c) Prazo mínimo para apresentação de propostas: Conferir feriados municipais e registrar no processo a classificação do objeto como serviço comum. O item 4.8 permite retirar ou substituir proposta até a abertura da sessão (25/05), enquanto o preâmbulo fixa o fim do recebimento em 22/05; alinhar as datas. (art. 55, da Lei 14.133/2021; art. 183, da Lei 14.133/2021; art. 183, § 1º, inciso I, da Lei 14.133/2021).

d) Qualificação econômico-financeira: Para registro de até R$ 4,3 milhões, considerar, de forma justificada, índices usuais ou patrimônio líquido de até 10% do valor de cada lote nos próximos certames. Trata-se de escolha discricionária, e a ausência não é irregular. (art. 69, da Lei 14.133/2021; art. 69, § 2º, da Lei 14.133/2021; art. 69, § 4º, da Lei 14.133/2021; art. 69, § 5º, da Lei 14.133/2021).

e) Impugnação e esclarecimentos: O item 13.1 trata só da impugnação. Incluir expressamente o pedido de esclarecimento e seu prazo de 3 dias úteis antes da abertura, e a vinculação dos participantes às respostas. (art. 164, da Lei 14.133/2021; art. 164, Parágrafo único, da Lei 14.133/2021).

f) Sanções e multas: Para infrações anteriores à contratação (12.1.1 a 12.1.3), indicar a base de cálculo da multa (por exemplo, o valor estimado do lote), pois

não há "valor do contrato". Compatibilizar os prazos de recolhimento (10 dias úteis no edital; 30 dias no contrato, cláusula 11.3.5). (art. 156, da Lei 14.133/2021; art. 156, § 3º, da Lei 14.133/2021).

6 CONCLUSÃO

Com o certame homologado, as providências se dirigem à execução da ata e aos próximos certames. Recomenda-se: (i) não autorizar adesões de órgãos federais ou estaduais à ata em vigor e corrigir a cláusula 4.1 nos próximos editais; (ii) avaliar, antes de qualquer prorrogação, os quantitativos, a vigência incoerente do contrato e a renovação de itens de confecção; (iii) nos próximos registros, motivar concretamente o sigilo (ou abandoná-lo) e alinhar o PNCP ao edital; (iv) demonstrar o art. 82, § 1º, ou adjudicar por item, indicando preços unitários máximos; (v) justificar ou admitir consórcios; (vi) delimitar a qualificação técnica, avaliar exigência de responsável técnico, documentar a pesquisa de preços e depurar as peças de resíduos de modelo. Os itens plan-01 a plan-06, ed-03 e ed-16 não se aplicam. O item ed-17 (parecer jurídico) não pôde ser verificado, pois o documento não traz o parecer. O parecer é opinativo, e a decisão de corrigir ou manter cada ponto cabe ao órgão.

Recomendam-se, por ordem de prioridade, as seguintes providências:

1. **Registro de preços: julgamento por lote (grupo de itens)** (gravidade alta, item 3.1): Nos próximos registros, adjudicar por item ou documentar no ETP, com dados, por que cada lote não pode ser dividido e qual a vantagem. Indicar o preço unitário máximo de cada item (ou o critério para aferi-lo) no edital e regular as contratações isoladas de item. Na ata em vigor, avaliar e registrar a vantagem de eventual contratação de item isolado (art. 82, § 2º).
2. **Qualificação técnica proporcional** (gravidade média, item 3.2): Identificar, com base no orçamento, as parcelas de maior relevância (ex.: estruturas metálicas e coberturas tipo box truss, portais, iluminação LED) e definir objetivamente o que é "compatível", com quantitativos de até 50%, ou justificar a opção por atestado simples.
3. **Participação em consórcio** (gravidade média, item 3.3): Motivar no processo (ETP/TR) a vedação com fundamento técnico ou de mercado, como o número

de fornecedores aptos e o risco de conluio, ou admitir consórcios com as regras do art. 15. Corrigir a posição do item no edital nos próximos certames.

4. **Orçamento sigiloso motivado** (gravidade média, item 3.4): Em ata e certames futuros, motivar concretamente o sigilo (ou adotar orçamento aberto), prever a divulgação após o julgamento e alinhar o cadastro no PNCP ao edital. Para este certame, registrar nos autos a divergência, o momento e o motivo da divulgação do valor.

5. **Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias** (gravidade média, item 3.5): Incluir cláusula de atualização monetária por atraso de pagamento, prazos de recebimento no contrato e cláusula de vigência compatível com a ata. Conferir a minuta contra o art. 92.

6. **Registro de preços: quem pode aderir à ata** (gravidade média, item 3.6): Na ata em vigor, não autorizar adesões de órgãos federais, estaduais ou distritais e orientar o gerenciador. Corrigir a minuta nos próximos registros.

7. **Registro de preços: quantidades e vigência da ata** (gravidade média, item 3.7): Dimensionar a quantidade máxima para o período da ata, com memória de cálculo por evento. Prever na ata que a prorrogação só ocorre com demonstração de preço vantajoso, sem restabelecer quantitativos já consumidos e com exclusão ou redução de itens de execução única ou reaproveitáveis.

8. **Registro de preços: regras obrigatórias do edital** (gravidade média, item 3.8): Incluir seção do edital com cada inciso do art. 82, ainda que para declarar a opção adotada.

9. **Coerência interna do edital e dos anexos** (gravidade média, item 3.9): Revisar edital, TR, ETP e minutas em conjunto, com tabela única de datas, critério de julgamento, adjudicação e vigência, e eliminar o conteúdo de modelo.

10. **Pesquisa de preços não documentada nas peças analisadas** (gravidade média, item 3.10): Juntar ao processo as cotações, a memória e a análise crítica, justificar a pesquisa direta, e esclarecer o ocorrido junto ao órgão (pedido de esclarecimento, art. 164) se a documentação existir. Como o valor homologado (R$ 4.107.670,00) é inferior ao estimado, comparar os preços registrados com o mercado antes de contratar.

11. **Vigência do contrato incompatível com a ata e com o planejamento** (gravidade média, item 3.11): Prever vigência por prazo (ex.: até a conclusão do evento), nunca superior à ata nem aos créditos, e ajustar o planejamento (ver srp-03).
12. **Vedação total à subcontratação sem fundamentação específica** (gravidade média, item 3.12): Justificar a vedação no ETP ou admitir subcontratação parcial para parcelas acessórias (como impressão), com limite, autorização e responsabilidade da contratada.
13. **Prazo de 48 horas para confecção e instalação** (gravidade média, item 3.13): Diferenciar prazo de início e de conclusão por tipo de estrutura, com cronograma por evento na ordem de serviço, e compatibilizar TR e ETP.
14. **Ausência de exigência de responsável técnico para estruturas** (gravidade média, item 3.14): Avaliar com a área técnica a exigência de responsável técnico e de ART/RRT para as estruturas e instalações de maior porte, restrita ao necessário, ou exigir laudo na execução.
15. **Divulgação de todos os anexos** (gravidade baixa, item 3.15): Indicar o endereço correto do PNCP e conferir se edital e anexos foram publicados no mesmo ato (divulgação de 08/05/2026), com acesso livre.
16. **Garantia de proposta e garantia contratual** (gravidade baixa, item 3.16): Esclarecer que o comprovante de pagamento se aplica apenas à caução em dinheiro e que, no seguro-garantia e na fiança, basta a apólice ou carta regular e vigente.
17. **Tratamento diferenciado a ME e EPP** (gravidade baixa, item 3.17): Incluir as regras de regularização tardia (art. 43, § 1º, da LC 123) e compatibilizar o item 8.14 com o TR.
18. **Unidade de medida "SERV" agregando múltiplos componentes** (gravidade baixa, item 3.18): Detalhar a composição de cada item (componentes e quantidades) e o critério de medição, ou adotar o regime coerente com a unidade.
19. **Prazo excessivo para a Administração decidir (60 dias úteis)** (gravidade baixa, item 3.19): Reduzir o prazo para 1 mês, com possibilidade de prorrogação motivada por igual período.

20. **Resíduos de modelo de outro objeto no edital, TR e ETP** (gravidade baixa, item 3.20): Excluir as exigências inaplicáveis e corrigir as referências normativas (por exemplo, a IN 65/2021 para pesquisa de preços).

Todos os aspectos identificados foram informados, inclusive os de baixa vulnerabilidade, para que o destinatário disponha de visão completa do processo. Trata-se de parecer técnico de natureza opinativa: as recomendações não o vinculam, e a decisão de promover os ajustes ou manter os documentos como estão compete exclusivamente a quem recebe este parecer, sob sua responsabilidade (STF, MS 24.631/DF; art. 28 do Decreto-Lei nº 4.657/1942). Este parecer não substitui o parecer jurídico de controle prévio de legalidade (art. 53 da Lei nº 14.133/2021).

É o parecer técnico, de caráter opinativo, salvo melhor juízo.

Maricá (RJ), 12 de novembro de 2026.

Agente Licitacon
Análise técnica automatizada em licitações e contratos

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Redação dada pela Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 12 nov. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 1 abr. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 12 nov. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm. Acesso em: 12 nov. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Plenário). Mandado de Segurança nº 24.631/DF. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Julgado em 9 ago. 2007. Diário da Justiça, Brasília, DF, 1 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 1347/2018-Plenário. Relator: Ministro(a) Bruno Dantas. Julgado em 13 jun. 2018. TCU – Jurisprudência Selecionada. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-58558/score%2520desc/0. Acesso em: 12 nov. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 1635/2026-Plenário. Relator: Ministro(a) Jhonatan De Jesus. Julgado em 24 jun. 2026. TCU – Jurisprudência Selecionada (BJ nº 591 de 13/07/2026). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-205376/score%2520desc/0. Acesso em: 12 nov. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 1742/2026-Plenário. Relator: Ministro(a) Benjamin Zymler. Julgado em 1 jul. 2026. TCU – Jurisprudência Selecionada (BJ nº 592 de 20/07/2026). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-205696/score%2520desc/0. Acesso em: 12 nov. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 2518/2026-Plenário. Relator: Ministro(a) Benjamin Zymler. Julgado em 16 set. 2026. TCU – Jurisprudência Selecionada (Informativo de Licitações e Contratos nº 536 de 06/10/2026 BJ nº 603 de 05/10/2026). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-209110/score%2520desc/0. Acesso em: 12 nov. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 991/2009-Plenário. Relator: Ministro(a) Marcos Vinicios Vilaça. Julgado em 13 maio 2009. TCU – Jurisprudência Selecionada. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-21059/score%2520desc/0. Acesso em: 12 nov. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Súmula TCU 247. Relator: Ministro(a) Marcos Vinicios Vilaça. Julgado em 1 jan. 2004. TCU – Súmulas. Disponível em:

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/sumula/*/KEY%253ASUMULA-EJURIS-34240/score%2520desc/0. Acesso em: 12 nov. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Segunda Câmara). Acórdão 1410/2026-Segunda Câmara. Relator: Ministro(a) Antonio Anastasia. Julgado em 24 mar. 2026. TCU – Jurisprudência Selecionada (BJ nº 578 de 13/04/2026). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-199693/score%2520desc/0. Acesso em: 12 nov. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Segunda Câmara). Acórdão 3273/2010-Segunda Câmara. Relator: Ministro(a) Augusto Sherman. Julgado em 29 jun. 2010. TCU – Jurisprudência Selecionada. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-20943/score%2520desc/0. Acesso em: 12 nov. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Licitações & contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 5. ed. Brasília, DF: TCU, 2024. Acesso em: 12 nov. 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PI (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO). Edital e minutas (ata e contrato) — Pregão Eletrônico nº 015/2026 - SRP (PNCP 06716880000183-1-000022/2026). Disponível em: https://pncp.gov.br/app/editais/06716880000183/2026/22. Acesso em: 12 nov. 2026.

SÃO PAULO (Município). Tribunal de Contas do Município de São Paulo (Pleno). TC/015572/2025. Relator: Conselheiro Eduardo Tuma. Julgado em 1 ago. 2026. TCM-SP – Boletim de Jurisprudência nº 84 (08/2026). Disponível em: https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/92?Download=True. Acesso em: 12 nov. 2026.

APÊNDICE A – LISTA DE VERIFICAÇÃO

Todos os itens do roteiro aplicados a este processo.

ITEM	DOCUMENTO	RESULTADO	FUNDAMENTO
Participação em consórcio	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não conforme	art. 15
Orçamento sigiloso motivado	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não conforme	art. 24; art. 18, inciso XI
Registro de preços: julgamento por lote (grupo de itens)	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não conforme	art. 82, § 1º; art. 82, § 2º
Registro de preços: quem pode aderir à ata	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não conforme	art. 86, § 3º; art. 86, § 3º, inciso II; art. 86, § 8º; art. 86, § 4º; art. 86, § 5º
Divulgação de todos os anexos	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 25, § 3º; art. 54
Qualificação técnica proporcional	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 67, § 1º; art. 67, § 2º
Garantia de proposta e garantia contratual	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 58, § 1º; art. 98
Tratamento diferenciado a ME e EPP	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 4; art. 4, § 1º
Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 18, inciso VI; art. 92
Registro de preços: quantidades e vigência da ata	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 82, inciso I; art. 84; art. 18, § 1º, inciso IV
Registro de preços: regras obrigatórias do edital	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 82, inciso II; art. 82, inciso IV; art. 82, inciso VI; art. 82, inciso VII; art. 82, inciso VIII; art. 82, inciso IX
Coerência interna do edital e dos anexos	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 25; art. 18, inciso IX
Pesquisa de preços não documentada nas peças analisadas	Edital e minutas (ata e contrato)	● Apontamento adicional	art. 23; art. 18, inciso IV
Vigência do contrato incompatível com a ata e com o planejamento	Edital e minutas (ata e contrato)	● Apontamento adicional	art. 84; art. 105
Vedação total à subcontratação sem fundamentação específica	Edital e minutas (ata e contrato)	● Apontamento adicional	art. 122
Prazo de 48 horas para confecção e instalação	Edital e minutas (ata e contrato)	● Apontamento adicional	art. 18, inciso IX
Unidade de medida "SERV" agregando múltiplos componentes	Edital e minutas (ata e contrato)	● Apontamento adicional	art. 92, inciso VII
Ausência de exigência de responsável técnico para estruturas	Edital e minutas (ata e contrato)	● Apontamento adicional	art. 67
Prazo excessivo para a Administração decidir (60 dias úteis)	Edital e minutas (ata e contrato)	● Apontamento adicional	art. 123
Resíduos de modelo de outro objeto no edital, TR e ETP	Edital e minutas (ata e contrato)	● Apontamento adicional	art. 18, inciso IX
Declaração de custos trabalhistas integrais	Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra)	● Conforme	art. 63, § 1º
Conteúdo mínimo do edital	Edital e minutas (ata e contrato)	● Conforme	art. 25
Índice de reajuste com data-base no orçamento	Edital e minutas (ata e contrato)	● Conforme	art. 25, § 7º; art. 92, § 3º
Prazo mínimo para apresentação de propostas	Edital e minutas (ata	● Conforme	art. 55; art. 183; art. 183, § 1º,

	e contrato)		inciso I
Qualificação econômico-financeira	Edital e minutas (ata e contrato)	● Conforme	art. 69; art. 69, § 2º; art. 69, § 4º; art. 69, § 5º
Impugnação e esclarecimentos	Edital e minutas (ata e contrato)	● Conforme	art. 164; art. 164, Parágrafo único
Recursos administrativos	Edital e minutas (ata e contrato)	● Conforme	art. 165, inciso I; art. 165, § 1º
Sanções e multas	Edital e minutas (ata e contrato)	● Conforme	art. 156; art. 156, § 3º
Parecer jurídico	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não verificável	art. 53
Enquadramento como dedicação exclusiva de mão de obra	Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra)	● Não se aplica	art. 6, inciso XVI
Convenção coletiva da categoria correta	Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra)	● Não se aplica	art. 135, inciso II; art. 135, § 5º; art. 23; art. 63, § 1º
Itens de convenção que não vinculam a Administração	Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra)	● Não se aplica	art. 135, § 1º
Garantias do cumprimento das obrigações trabalhistas	Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra)	● Não se aplica	art. 121, § 2º; art. 121, § 3º
Conferência aritmética da planilha	Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra)	● Não se aplica	art. 18, inciso IV
Critério de reajuste em serviços contínuos	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não se aplica	art. 25, § 8º, inciso I; art. 25, § 8º, inciso II; art. 92, § 4º, inciso II; art. 135
Vigência e prorrogação de serviços contínuos	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não se aplica	art. 106; art. 107

APÊNDICE B – METODOLOGIA E LIMITES

a) Cada item do roteiro de verificação foi conferido nos documentos enviados; o trecho transcrito indica onde a constatação foi feita.

b) Os dispositivos legais reproduzem o texto oficial vigente constante da base normativa do Licitacon na data da análise, conferido automaticamente quanto à existência, revogação e veto.

c) Os precedentes provêm exclusivamente da Biblioteca Licitacon, com indicação da fonte oficial; a ausência de precedente listado não significa ausência de jurisprudência.

d) Cálculos de planilha são conferidos por programa a partir de arquivo em Excel; planilhas em PDF não permitem conferir fórmulas.

e) Normas estaduais e municipais, regulamentos internos e orientações locais somente são considerados quando enviados com os documentos.

f) O parecer é opinativo: aponta todos os aspectos identificados, inclusive os de baixa vulnerabilidade, e a decisão sobre cada recomendação cabe ao destinatário.

g) Trilhas automáticas, inspiradas nas tipologias do sistema ALICE (CGU/TCU), procuram no texto padrões associados a restrição de competitividade e direcionamento; cada indício é confirmado ou descartado pela análise no contexto do documento.

h) Classificação de gravidade: é alta toda irregularidade que possa comprometer a competitividade, direcionar o certame ou indicar sobrepreço ou risco de superfaturamento; média, falhas formais ou de instrução com risco moderado; baixa, imprecisões e boas práticas.

i) Fontes técnicas de referência (instruções normativas, cadernos de logística, manuais e cartilhas oficiais) são consultadas por busca de trechos pertinentes a cada item; normas e orientações federais infralegais são indicadas como parâmetro para estados, municípios e DF, salvo adoção pelo ente.

j) Apontamentos adicionais são questões relevantes encontradas no documento que não constam do roteiro padrão; seus fundamentos legais também são conferidos na base oficial.

k) O código de verificação B506BE5D77 identifica o conteúdo desta análise; qualquer alteração no resultado gera código diferente.